

1500202-49.2022.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Villaça Furukawa

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico. A considerável quantidade de drogas, as circunstâncias da prisão e a apreensão de dinheiro confirmaram o tráfico de maneira inequívoca. Não há qualquer dúvida de que a droga apreendida se destinava ao tráfico. O réu foi surpreendido vendendo a droga e o usuário confirmou a compra, indicando que efetivamente praticava o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Itu-SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500202-49.2022.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500202-49.2022.8.26.0286

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2044172/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23046488 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 525/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2044172 - 01º D.P. ITU, 525/22/610 - 01º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GONCALVES DA FONSECA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Hélio Villaça Furukawa

VISTOS,

RAFAEL GONÇALVES DA FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, e art. 329, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, porque no dia 15 de fevereiro de 2022, nesta comarca de Itu, teria trazido consigo, para fins de tráfico, 42 porções de "crack", nas proximidades de estabelecimento de ensino, bem como teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência a funcionários públicos competentes para executá-lo. O réu foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 44/45).

A defesa preliminar foi apresentada às fls. 77/78 e a denúncia foi recebida em 28

de março de 2022. (fl.85).

Durante a instrução realizada de maneira virtual, foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo tráfico e a absolvição quanto à resistência. A Defesa requereu a absolvição, por falta de provas.

RELATADOS, DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, devendo ser afastado o crime de resistência.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/10), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação preliminar (fl. 09) e laudo químico-toxicológico (fls. 60/62), que concluiu que as substâncias apreendidas eram cocaína.

Também não há dúvidas da autoria. O réu negou os fatos. Alegou que passava pela ciclovia, quando encontrou seu colega Vitor. Havia outros dois rapazes um pouco para trás. De repente, surgiram os policiais e efetuaram a abordagem de maneira abusiva. Os dois rapazes se evadiram e ele permaneceu no local por não dever nada. Alega que não portava qualquer quantidade de droga e que foi muito agredido. Negou que portasse ou tenha dispensado a droga. Afirma que Vitor foi coagido na delegacia a acusá-lo. Acrescentou que sequer é usuário.

Os policiais civis Moacir Cova e Cirineu Yasuda, este ouvido apenas na fase policial, disseram que retornavam de outra ocorrência, quando presenciaram o acusado e outros rapazes em atitude típica de tráfico no Jardim Vitoria. Aproximaram-se com a viatura descaracterizada e visualizaram nitidamente um deles entregando algo para o outro. Promoveram a abordagem, mas dois correram, pularam no córrego e se evadiram sem serem identificados. O rapaz que havia entregado o dinheiro confirmou que é usuário e estava comprando drogas no local. O terceiro se tratava do acusado, ele também correu e dispensou um maço de cigarros durante a fuga. Ele foi perseguido, queria fugir a todo custo e foi necessário o emprego de força para contê-lo. O maço de cigarro dispensado por ele foi recuperado e continha em seu interior 42 pedras de "crack". O réu também portava R\$ 10,00 que havia recebido do usuário. Moacir esclareceu que o réu não investiu contra os policiais, mas apenas tentava se evadir a todo custo.

A testemunha Vitor de Almeida, ouvido na fase extrajudicial, afirmou que é usuário de drogas e foi ao Jardim Vitória para comprar "crack". Avistou alguns rapazes traficando, pediu uma pedra e estava entregando uma nota de R\$ 10,00, quando chegaram os policiais. Tentou correr, mas foi alcançado. Os traficantes também fugiram, mas um deles foi detido. Confirmou que o rapaz preso era aquele que lhe vendia a droga.

Assim, diante dos depoimentos seguros dos policiais e considerando-se a absoluta falta de provas da versão defensiva, inequívoco que as drogas pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico. A considerável quantidade de drogas, as circunstâncias da prisão e a apreensão de dinheiro confirmaram o tráfico de maneira inequívoca. Não há qualquer dúvida de que a droga apreendida se destinava ao tráfico. O réu foi surpreendido vendendo a droga e o usuário confirmou a compra, indicando que efetivamente praticava o tráfico. A negativa apresentada pelo acusado restou isolada e não merece credibilidade. Não há razão para os policiais acusarem o réu gratuitamente.

Contudo, deve ser afastado o crime de resistência, pois o réu se limitou a tentar fugir, não investindo contra os policiais, o que afasta o delito.

As provas são seguras para condenação.

Aplicável a causa de aumento da proximidade com escola, conforme demonstram o croqui de fl. 70 e os depoimentos dos policiais. Aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por ser o réu reincidente (fls. 32/34).

Passo à fixação da pena.

A pena-base será aplicada acima do mínimo, em razão dos maus antecedentes e da personalidade voltada à prática de crimes, indicando maior reprovabilidade. Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. Pela reincidência (fls. 32/34), agravo a pena do tráfico em 06 (seis) meses. Pela causa do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Fixo, pois, a pena em 07 (sete) anos de reclusão para o tráfico, tornando-a definitiva.

A pena pecuniária fica acrescida na mesma proporção, totalizando 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, em razão da gravidade do delito, da grande quantidade de drogas, da reincidência e dos maus antecedentes, indicando a necessidade do regime mais gravoso. Incabível qualquer benefício.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e condeno o réu RAFAEL GONÇALVES DA FONSECA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor, corrigidos desde a data do crime, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade do delito, da grande quantidade de entorpecentes e da reincidência, indicando que a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no "rol dos culpados" e encaminhe-se o numerário apreendido à SENAD, por se tratar de produto de crime, ora declarado perdido em favor da União.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Itu, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA